

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN

นายเอนก วิเศษสิทธิโชค

ผู้ถูกลงอา

5462/2539

หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33

แม้การที่ผู้ถูกลงอาหาอ้างว่าจะเอาเงินไปให้ผู้พิพากษาจะกระทำนอกบริเวณศาลแต่การอ้างเช่นนั้นก็เป็นอามิสสินจ้างในการดำเนินคดีในศาลผลที่เกิดขึ้นจึงมุ่งหมายให้มีผลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลย่อมถือได้ว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลโดยเฉพาะคดีนี้ยังมีการทวงถามเงินดังกล่าวในบริเวณศาลอันเป็นการกระทำต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเงินจากผู้ถูกลงหาด้วยจึงเป็นการละเมิดอำนาจศาล

คดีสืบเนื่องมาจากนายหล่อ ศรีวิเชียร ผู้ถูกลงหาถูกผู้ถูกลงหาต่อศาลชั้นต้นว่าผู้ถูกลงหาเคยว่าจ้างให้ผู้ถูกลงหาเป็นทนายความในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 79/2536 หมายเลขแดงที่ 63/2536 คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 483/2535 หมายเลขแดงที่ 470/2535 ในการดำเนินคดีทั้งสองสำนวนดังกล่าวหาเรียกค่าจ้าง 140,000 บาท ผู้ถูกลงหาขอต่อรองเป็นเงิน 70,000 บาท ผู้ถูกลงหาไม่ยอมอ้างว่าต้องเอาไปให้พนักงานอัยการ 30,000 บาทผู้พิพากษา 2 คน คนละ 30,000 บาท ผู้ถูกลงหาหลง

เชื่อจึงยอมตกลงและจ่ายเงินให้ในชั้นแรก 40,000 บาท ส่วนที่เหลือ 100,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทำสัญญากู้ไว้ขอให้ลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ววินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นการละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1) จึงมีคำสั่งให้ลงโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 33 มีกำหนด 3 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหา อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหา ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้การอ้างว่าจะเอาเงินไปให้ผู้พิพากษาจะกระทำนอกบริเวณศาล แต่การอ้างเช่นนั้นก็เป็นอาโมกขนิมิตในการดำเนินคดีในศาล ผลที่เกิดขึ้นจึงมุ่งหมายให้มีผลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล ย่อมถือได้ว่าเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล โดยเฉพาะคดีนี้ยังมีการทวงถามเงินดังกล่าวในบริเวณศาลอันเป็นการกระทำต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเงินจากผู้ถูกกล่าวหาด้วย จึงเป็นการละเมิดอำนาจศาลโดยแจ้งชัด

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ